

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1985/2530

อัยการ กาญจนบุรี  
นาย ไพรัชญ์ แต่ บุญ รอด กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 192

ในฟ้องโจทก์บรรยายว่าจำเลยที่ 2 ขับรถโดยประมาทด้วยความเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดและซิดท้ายรถที่จำเลยที่ 1 ขับนำอยู่ทางด้านขวา ไม่ได้บรรยายว่าจำเลยที่ 2 ไม่ลดความเร็วของรถเมื่อใกล้ทางร่วมทางแยกศาลจะรับฟังข้อเท็จจริงเรื่องทางร่วมทางแยกซึ่งเป็นข้อเท็จจริงนอกเหนือคำฟ้องมาลงโทษจำเลยที่ 2 ไม่ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคแรก

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กาย โดยบรรยายว่าจำเลยที่ 2 ขับรถตามไปทางด้านซ้ายมือของรถจำเลยที่ 2 ด้วยความเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดและซิดท้ายรถจำเลยที่ 1 โดยไม่เว้นระยะให้ห่างพอสมควรจำเลยที่ 1 ขับรถเลี้ยวซ้ายตัดหน้ารถจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 หยุดรถไม่ทันเป็นเหตุให้รถจำเลยที่ 2 ชนมุมซ้ายของกระบะท้ายรถของจำเลยที่ 1 ผู้เสียหายซึ่งนั่งไปในรถจำเลยที่ 2 ได้รับอันตรายแก่กายนอกจากนี้โจทก์ขอให้ลงโทษจำเลยที่ 1 ฐานใช้รถซึ่งยังไม่ได้เสียภาษีประจำปีวิ่งบนถนนสาธารณะหลบหนีไม่ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและไม่แจ้งเหตุต่อเจ้าพนักงาน จำเลยที่ 1 ให้การ

ปฏิเสธในข้อหาข้อบรรทัดโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กาย และรับ  
สารภาพในข้อหาอื่น จำเลยที่ 2 ให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มี  
ความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 6, 59(นับเป็นมาตรา 60)  
ปรับ 1,000 บาท และมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522  
มาตรา 78, 160 ปรับ 1,000 บาท รวมเป็น 2,000 บาท จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพ  
ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ปรับ 1,000 บาท นอกจากนี้  
จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 390 และพระราช  
บัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43, 157 อันเป็นความผิดต่อกฎหมายหลาย  
บท ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 390 อันเป็นบทหนัก ปรับคนละ  
500 บาท รวมแล้วปรับจำเลยที่ 1, 1,500 บาท ปรับจำเลยที่ 2, 500 บาท ไม่ชำระ  
ค่าปรับจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ ศาล  
อุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์เฉพาะจำเลยที่ 2 นอกจากนี้แก้ให้เป็นไป  
ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า "โจทก์ฎีกาว่า จำเลยที่ 2 ไม่ลดความเร็ว  
ของรถยนต์เมื่อใกล้ทางร่วมทางแยกนั้น เมื่อพิจารณาตามคำฟ้องโจทก์แล้ว เห็นว่า  
คำฟ้องโจทก์มิได้บรรยายว่าจำเลยที่ 2 ไม่ลดความเร็วของรถยนต์เมื่อใกล้ทางร่วม  
ทางแยกไว้เลย ข้อเท็จจริงเรื่องทางร่วมทางแยกตามฎีกาของโจทก์ จึงเป็นข้อเท็จ  
จริงนอกเหนือจากคำฟ้อง จะรับฟังลงโทษจำเลยที่ 2 หาได้ไม่ตามประมวลกฎหมาย  
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคแรก ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน"

(ดำริ สุภพิโรจน์-ยนต์ พิรวินิจ-สมศักดิ์ จุสวัสถ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ